

3000494-65.2013.8.26.0159

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: VANESSA PEREIRA DA SILVA

Comarca: Cunha

Foro: Foro de Cunha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DAS DORES PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA PEREIRA DA SILVA

VISTOS,

Ciente das manifestações retro.

A pretensão executória do Estado está prescrita.

Não se desconhece o entendimento, adotado pelo i.Representante do Ministério Público, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cunha

Foro de Cunha

Vara Única

Praça Dr. Prudente Guimarães, 12, Cunha - SP - cep 12530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

3000494-65.2013.8.26.0159 - lauda

DECISÃO

Processo Físico nº:

3000494-65.2013.8.26.0159

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DAS DORES PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA PEREIRA DA SILVA

VISTOS,

Ciente das manifestações retro.

A pretensão executória do Estado está prescrita.

Não se desconhece o entendimento, adotado pelo i.Representante do Ministério Público, no sentido de aplicar os prazos prescricionais da dívida ativa da Fazenda Pública às multas penais, pois esta teria natureza de dívida de valor, conforme redação do art. 51 do Código Penal.

Todavia, embora essa seja a posição atual de uma das Turmas do E. STF, o C.

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento diverso, ao qual o Juízo se filia, aplicando-se o art. 114 do Código Penal, uma vez que a multa penal tem natureza

penal:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Essa Corte Superior sedimentou o entendimento de que, nos termos do que dispõe o art. 112, I, do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão executória começa a correr com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Segundo o art. 114, inciso I, do Código Penal, a pena imposta ao agravante - pena de multa -, prescreve em 2 (dois) anos. 3. Na hipótese, considerando a pena imposta no patamar de 10 dias-multa, com trânsito em julgado para a acusação em 5/6/2015, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, após a data do trânsito em julgado para a acusação transcorreu lapso temporal superior a 2 anos. Agravo regimental prejudicado. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão executória para declarar a extinção da punibilidade." (STJ, AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg nos EDcl nos EAREsp 770540/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 27/06/2017).

Neste sentido, tomando por base esse entendimento e tendo em vista que a multa penal foi aplicada de forma conjunta com pena privativa de liberdade, o presente caso deve se subsumir na norma prevista no art. 114, II, do Código Penal. Desta forma, tendo em vista que os réus foram condenados a cumprir um ano e oito meses de pena privativa de liberdade, o prazo prescricional da pretensão executória a ser aplicado será aquele previsto no art. 109, V, do Código Penal, ou seja, 4 anos.

Com relação ao termo inicial do prazo prescricional, considerada a mudança recente de entendimento do Plenário do E.STF, no sentido da impossibilidade da execução provisória da pena, bem como precedente recente de uma das turmas do Pretório Excelso, compreende-se que, malgrado a redação legal do art. 112, I, do Código defina ser o termo a quo o trânsito em julgado para a acusação, sistematicamente o prazo da prescrição executória deve ser contado a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.

Neste sentido:

A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (STF, AI 794971 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Ora, com a impossibilidade de execução provisória da pena, não existe mora estatal a servir como pressuposto para decurso do prazo prescricional. O Estado só estaria em atraso a partir da possibilidade jurídica de executar a pena imposta, o que só ocorre a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.

Assim, o termo inicial da prescrição da pretensão executória se deu em 04.08.2015, conforme certidão de trânsito em julgado de fls. 273.

Desta forma, com relação à pena de multa, tendo-se em vista que não houve hipótese de interrupção nem de suspensão do prazo prescricional desde o trânsito em julgado, transcorrido lapso temporal superior a quatro anos entre a data do trânsito em julgado até a presente data, mister se faz o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado, com base no artigo 107, inciso IV c.c. art. 109, inciso V, c.c. Art. 114, II, todos do Código Penal.

Destarte, declaro extinta a punibilidade de CARLOS EDUARDO DAS DORES PEREIRA e MAYCON AUGUSTO DE ALMEIDA MARQUES com base no artigo 107, inciso IV c.c. art. 109, inciso V, c.c. Art. 114, II, todos do Código Penal.

Ciência às partes.

Transitada esta em julgado arquivem os autos.

P.R.I.C.

Cunha, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA